CÓDIGO 16 — TRANSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CONFEDERACIÓN

Versión: V1.10
Alineación declarada: Constitución V.37; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.10; Código 4 V1.10; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.12.

Art. 1 — Objeto, definiciones y naturaleza temporal

1. El presente Código regula las fases, los umbrales, las competencias transitorias y los procedimientos de puesta en marcha de la Confederación, así como el paso del estado preconfederal al estado confederal operativo. Regula dos itinerarios que conducen a la misma Confederación: el itinerario de los Círculos piloto, con las Fases 0–4 de los artículos 3 y 4, y el itinerario de las redes, con las Fases A–E de los artículos 11–20.

2. A efectos del presente Código, se entiende por:

   a) **transición**: para cada Círculo piloto, el periodo comprendido entre su institución y la declaración de cierre prevista en el artículo 10 para la Federación mínima de la que forma parte;

   b) **fase**: el periodo transitorio en el que se activan objetivos, Códigos y procedimientos específicos, con los correspondientes umbrales de salida;

   c) **Círculo piloto**: una Comunidad de Base, correspondiente al Círculo 1, instituida conforme a los artículos 4–6 de la Constitución para la experimentación inicial;

   d) **Cuenca**: una agrupación de al menos tres Círculos piloto, por regla general no más de cuatro, territorialmente contiguos y ecológicamente conectados, correspondiente al Círculo Intermedio o Círculo 2 previsto en el artículo 5 de la Constitución;

   e) **Federación mínima**: una agrupación de al menos tres Cuencas;

   f) **Cesta 1-2**: los bienes y los servicios de la Cesta de Suficiencia indicados en el artículo 32, apartado 1-quinquies, del Código 1;

   g) **punto de no retorno**: la deliberación que hace irreversible el destino de bienes comunes ecológicos o territoriales;

   h) **Protocolo de Arranque Social**: el Anexo Técnico A al presente Código, adoptado según el artículo 19 del Código 3, que define una metodología de verificación de los umbrales sociales institucionales sin introducir obligaciones ni sanciones individuales autónomas;

   i) **niveles de riesgo R0-R4**: los niveles definidos en el artículo 1, apartado 3, del Código 14. Hasta la activación de dicho Código, el Consejo de Salud atribuye provisionalmente esos mismos niveles en las Fichas de Seguridad previstas en el artículo 4 del Código 6;

   j) **Carta Operativa del Primer Año**: el Anexo Técnico C al presente Código, adoptado según el artículo 19 del Código 3, que reúne las reglas mínimas necesarias para la puesta en marcha de un Círculo piloto sin introducir obligaciones autónomas;

   k) **itinerario de los Círculos piloto**: el itinerario de las Fases 0–4 de los artículos 3 y 4, en el que los Círculos piloto ya viven según las reglas y las ponen a prueba antes de que sirvan a todos;

   l) **itinerario de las redes**: el itinerario de las Fases A–E de los artículos 11–20, en el que las personas construyen redes de ayuda mutua donde ya viven, respetando el ordenamiento vigente, hasta su conversión en Círculos;

   m) **red**: una red de ayuda mutua de barrio, de pueblo o de edificio vinculada al itinerario de las redes conforme al artículo 12, apartado 1;

   n) **almacén de barrio**: las existencias comunes de una red, como alimentos de larga conservación, medicamentos básicos, herramientas y repuestos, puestas a nombre de una entidad conforme al artículo 12, apartado 3;

   o) **participante**: la persona que declara participar en una red, incluso sin nombre público; la persona

a cargo es participante, a partir de los catorce años, si así lo declara; a efectos del umbral del artículo 14 se cuentan también las personas que viven con ella y dependen de ella;

p) **Cesta de emergencia**: los bienes indispensables para la vida y la salud de cada persona, es decir, alimentos, agua potable donde la red debe garantizarla, energía básica para cocinar y calentarse donde la red debe garantizarla, medicamentos básicos y bienes para la higiene, en las cantidades de la lista pública del artículo 14, apartado 2;

q) **cadenas de suministro esenciales**: las actividades que aseguran en el territorio agua, energía, alimentos y sanidad, incluidos el transporte y la distribución que sirven a estas;

r) **país**: el territorio en el que se aplica un mismo ordenamiento estatal; la red que se extiende por varios países se vincula en uno solo, indicado en la declaración del artículo 12, apartado 1.

3. El presente Código tiene naturaleza temporal y deja de producir efectos normativos, para cada Federación mínima, con la declaración de cierre prevista en el artículo 10, salvo las disposiciones de memoria allí previstas. Sigue aplicándose a los Círculos piloto, a las Cuencas y a las Federaciones mínimas que no han cerrado la transición, incluidos los que se constituyan o se adhieran después, conforme al artículo 21 del Código 15; a la Comunidad asociada del artículo 21-bis del Código 15 se aplica con los límites del artículo 3, apartado 7, letra f), y se aplican en todo caso los artículos 2 y 15, apartados 2 y 3. A las redes se aplica desde su vinculación al itinerario de las redes hasta su conversión conforme al artículo 17; a los Círculos nacidos de las redes se aplica como a los Círculos piloto, conforme al apartado 8 de ese mismo artículo. No puede instituir derechos, obligaciones o competencias permanentes más allá del periodo de transición, ni modificar el contenido sustancial de los Códigos 1–15. Sus disposiciones no constituyen modificación de los Códigos conforme a los artículos 37 y 38 de la Constitución. En caso de contradicción, prevalece la Constitución.

4. La calificación transitoria de un bien, de una función o de una competencia no determina su régimen permanente.

5. Durante la transición, las referencias de los Códigos al Círculo 1 se entienden hechas al Círculo piloto y las referencias al Círculo 2, a la Cuenca. La Federación mínima ejerce las funciones del Círculo 3 hasta que se constituye en Círculo Extendido conforme al artículo 14-bis del Código 3. Hasta la constitución de la Federación mínima, la declaración del Círculo 3 interesado prevista en el artículo 36.2 de la Constitución la adopta la Asamblea General de la Cuenca afectada, dentro de los límites del artículo 36.4 de la Constitución.

6. Durante la transición, el Saldo previsto en el Código 15 opera a la escala de la Cuenca y de la Federación mínima. La activación de la fase confederal operativa no implica que la Confederación comprenda a la humanidad entera.

7. La revisión de la Constitución y de los Códigos sigue el régimen de fundación en las condiciones del artículo 38.2 de la Constitución, es decir, mientras no existan al menos tres Círculos Extendidos, también cuando una parte de la Confederación sigue en transición.

8. Los Anexos Técnicos A, B y C al presente Código se adoptan y se modifican según el artículo 19 del Código 3, con las reglas siguientes:

   a) cada Anexo, o la parte de él que se aplica a una fase, lo adopta la Asamblea de la unidad que se encuentra en esa fase conforme al artículo 3, apartado 7: la Asamblea del Círculo piloto para la Fase 0, la Asamblea General de la Cuenca para la Fase 1 y la de la Federación mínima para las Fases 2 y 3, conforme a los artículos 12 y 14 del Código 3;

   b) la modificación deliberada por una unidad vale para ella y para las unidades que se incorporan a ella, conforme al artículo 3, apartado 7, letra c); se publica en el Almacén del Saber federado, para que las demás unidades puedan adoptarla;

   c) ningún Anexo ni ninguna modificación de un Anexo puede alterar las fases, los umbrales, las competencias o las garantías del presente Código y de los Códigos 1–15, conforme al artículo 19, apartado 5, del Código 3.

9. Hasta la activación de un Código conforme al artículo 3, las remisiones a él del presente Código y de sus Anexos se aplican en lo que resulte aplicable con los órganos y los procedimientos ya activos. Los

dictámenes de los Consejos aún no instituidos siguen el artículo 8, apartados 2 y 3. Se mantienen siempre las prohibiciones y las garantías que aplican directamente la Constitución.

Art. 2 — Principios de la transición

1. **Continuidad de la Cesta.** No se delibera ningún paso de fase si implica la interrupción de los niveles 1 y 2 de la Cesta o un riesgo de interrupción no gestionado adecuadamente.
2. **Reversibilidad.** Antes de la adopción de un punto de no retorno, cada intervención prevé, cuando sea técnicamente aplicable, un plan de reversibilidad.
3. **Proporcionalidad y gradualidad.** La activación de funciones, Códigos y restricciones se ajusta a las competencias disponibles, a los recursos censados y a los riesgos efectivamente presentes.
4. **Efectividad.** Se prohíbe la constitución meramente formal de Círculos, Cuencas o Federaciones que carezcan de continuidad territorial, de actividad efectiva o de censo verificable.
5. **Transparencia.** Las fases, los umbrales, los censos, las deliberaciones y los planes se publican según el artículo 15 del Código 3 y se someten a un periodo de observaciones de al menos setenta y dos horas. Los datos personales se excluyen o se agregan según el Código 7, artículo 2.2.
6. **No mercantilización.** Se prohíbe la constitución de rentas sobre la puesta en marcha de la Confederación, sobre los bienes comunes aportados durante la transición o sobre las competencias que salvan vidas.
7. **Legalidad y coexistencia.** Durante la transición, los Círculos actúan respetando el ordenamiento jurídico vigente en el territorio, conforme al artículo 38.6 de la Constitución. Se aplican el artículo 37 del Código 4 y el Capítulo IV del Código 15. Del mismo modo actúan las redes, las entidades que custodian sus bienes y los grupos promotores: el presente Código regula solo actividades lícitas; no prescribe ni autoriza el boicot, que sigue siendo la elección política de las personas prevista en el artículo 15, y regula solo la votación con la que las personas expresan esa elección, conforme al artículo 14.
8. **Voluntariedad.** La adhesión es individual y voluntaria. Nadie puede ser inducido a cesar actividades externas, a aportar bienes o a renunciar a derechos reconocidos por el ordenamiento vigente. Se mantiene la contribución proporcional sobre los ingresos externos prevista en el artículo 19-bis del Código 15, dada a conocer antes de la adhesión.
9. **Ingresos externos puestos en común.** Mientras existan medios de pago externos, respetando el ordenamiento vigente conforme al artículo 38.6 de la Constitución, los miembros de una Comunidad asociada conforme al artículo 21-bis del Código 15 pueden poner en común voluntariamente los ingresos y los patrimonios que poseen fuera de la Confederación conforme al artículo 3.5-ter de la Constitución y redistribuirlos entre ellos para los gastos externos personales. El fondo así formado se compone de ingresos y patrimonios personales externos: es distinto de la Caja común del Círculo prevista en el artículo 3.5-bis de la Constitución y en el artículo 17 del Código 15 y no forma parte de ella. No da acceso a los Almacenes, a la CdR, a los Bienes Comunes ni a las decisiones; no se reparte en proporción al trabajo ni como remuneración de este y no puede emplearse para adquirir trabajo o consenso, conforme al artículo 19-bis, apartado 2, del Código 15. El fondo no está a nombre de la entidad del Círculo y lo llevan los miembros según la ley vigente. Cada miembro puede retirarse de él en cualquier momento y recupera la parte aún no gastada, según el acuerdo entre los miembros. Se mantiene la contribución proporcional a los gastos externos comunes del artículo 3.5-ter de la Constitución y del artículo 19-bis del Código 15. La facultad cesa cuando cesan los medios de pago externos, conforme al artículo 19-bis, apartado 8, del Código 15.

Art. 3 — Fases de la transición

1. **Fase 0 — Preconfederal.** La duración indicativa es de cero a seis meses. En esta fase:

   a) se constituye al menos un Círculo piloto con no menos de treinta personas adheridas;

   b) se activan los Códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el Capítulo IV del Código 15;

c) se realiza un censo inicial, agregado y que no permite la elaboración de perfiles, del suelo disponible, de las competencias L1 y L2, de las máquinas y equipos y de las necesidades de la Cesta 1-2;

d) se activan un Almacén mínimo provisional según los artículos 13–22 del Código 1 y un Almacén del Saber mínimo según el artículo 3 del Código 5;

e) se inicia la formación L1 básica en primeros auxilios según el Código 6;

f) se instituyen el Círculo de Garantía y los Consejos previstos en los Códigos activos, incluidos el Consejo de Almacén, el Consejo de Salud, que hasta la activación del Código 12 desempeña también las funciones del Consejo de Cuidado previstas en los artículos 26.2 y 26.3 de la Constitución y en el artículo 7-bis del Código 12, y el Consejo de las Competencias, también en forma agrupada o compartida o bien en los tres Consejos de área previstos en el artículo 12-bis, apartado 12, del Código 3. Si en el Círculo piloto viven o se acogen animales, se instituye también el Consejo de Biodiversidad, también en forma compartida, solo para las autorizaciones del artículo 13.3 de la Constitución y del artículo 7 del Código 13;

g) el Círculo piloto opera según la Carta Operativa del Primer Año.

2. **Fase 1 — Cuenca.** La duración indicativa es de seis a dieciocho meses. En esta fase:

   a) al menos tres Círculos piloto contiguos, por regla general no más de cuatro, se agrupan en una Cuenca;

   b) se activan los Códigos 7, 8, 9 y 10 y el C.1-Annex A, además de los Códigos de la Fase 0;

   c) se pone en marcha el catastro territorial federado mínimo provisional previsto en el artículo 7 del Código 10;

   d) se preparan el balance alimentario de la Cuenca y una STV Cesta mínima conjunta de los Códigos 9 y 10;

   e) se censan de forma preliminar los suelos que pueden proponerse como santuario, en preparación de la activación del Código 13;

   f) se activan los Consejos de la Red, de Energía y Agua, Agroecológico, de Hábitat y Territorio, de Producción y de Biodiversidad; el Consejo de Biodiversidad desempeña las funciones que le atribuyen los Códigos 8, 9 y 10, según los artículos 3, 4-bis y 7 del Código 13, también en forma compartida en la Cuenca;

   g) el Saldo previsto en el Código 15 se activa a la escala de la Cuenca y se instituye el Consejo de Almacén de la Cuenca previsto en el artículo 9-bis del Código 15.

3. **Fase 2 — Federación mínima.** La duración indicativa es de dieciocho a treinta y seis meses. En esta fase:

   a) se agrupan al menos tres Cuencas;

   b) se activan los Códigos 11, 12, 13 y 14, además de los Códigos ya activados;

   c) se activan el Capítulo III del Código 15 y el Saldo a la escala de la Federación mínima, con el Consejo de Almacén previsto en el artículo 9-bis del Código 15 para el Círculo 3;

   d) se instituye al menos un santuario por Cuenca, conforme al artículo 4 del Código 13;

   e) se censan las máquinas críticas, los EPI y las protecciones colectivas según el Código 14;

   f) se activan los Consejos de Logística, de Cuidado y de Seguridad, y el Consejo de Biodiversidad ejerce todas las funciones del Código 13;

   g) se instituye la primera versión del Registro de Dependencias, integrando los registros de los Códigos sectoriales.

4. **Fase 3 — Confederación operativa.** La duración indicativa es de treinta y seis a sesenta meses. En esta fase:

   a) se activan plenamente los Códigos 1–15 y el C.1-Annex A, dentro de los límites de las condiciones de eficacia previstas en cada Código;

   b) se realizan auditorías de autonomía ecológica, de seguridad y alimentaria a cargo de integrantes L3 independientes sorteados según el artículo 36 del Código 4 y los Códigos sectoriales;

c) se completa la superación de al menos el cincuenta por ciento de las dependencias críticas registradas, sobre la base de objetivos y plazos verificables;

d) se completa el nodo de la Red federada previsto en el Código 7 para cada Cuenca.

5. **Fase 4 — Cierre.** La transición concluye con la declaración de cierre adoptada según el artículo 10.

6. Las duraciones indicadas son orientativas y no sustituyen los umbrales de salida del artículo 4. Ninguna fase puede superarse antes de que se hayan verificado los umbrales correspondientes.

7. **Escala de las fases.** La Fase 0 es propia de cada Círculo piloto, la Fase 1 de cada Cuenca y las Fases 2, 3 y 4 de cada Federación mínima. Se aplican las reglas siguientes:

   a) el paso de la Fase 0 a la Fase 1 lo deliberan conjuntamente los Círculos piloto que constituyen la Cuenca, conforme al artículo 14, apartado 10, del Código 3; el paso de la Fase 1 a la Fase 2, la Asamblea General de las Cuencas que constituyen la Federación mínima; los pasos sucesivos y el cierre, la Asamblea General de la Federación mínima;

   b) el Círculo piloto que se constituye o se adhiere cuando otros ya están en una fase posterior recorre la Fase 0. Superados los umbrales del artículo 4, apartado 1, entra en una Cuenca contigua o constituye una nueva. La Cuenca que así supera los cuatro Círculos piloto puede dividirse en varias Cuencas contiguas, cada una de al menos tres Círculos piloto, por deliberación de su Asamblea General, sin retroceder de fase. La Cuenca que ha superado los umbrales del artículo 4, apartado 2, entra en una Federación mínima o constituye una nueva con al menos otras dos Cuencas;

   c) el Círculo piloto o la Cuenca que entra en una Cuenca o en una Federación mínima asume su fase cuando cumple, en lo que le corresponde, los umbrales de los pasos ya deliberados por esta. La verificación la realiza el Consejo de Transición de la unidad que lo acoge y no puede introducir valoraciones adicionales, conforme al artículo 4.5 de la Constitución. Si la Cuenca que lo acoge forma parte de una Federación mínima, la verificación la realiza el Consejo de Transición de esta; si la Federación mínima ha cerrado la transición, un Consejo de Transición constituido solo para esa verificación conforme al artículo 5, apartados 1–3, entre las personas aptas del Círculo 2 que lo acoge o, cuando entra una Cuenca, del Círculo 3. Los Códigos ya activados se aplican a quien entra desde el día de su ingreso, y los plazos transitorios de cada Código corren desde esa fecha; para las demás unidades corren desde la activación del Código conforme al presente artículo;

   d) si la Federación mínima ya ha cerrado la transición, la verificación de la letra c) comprende los umbrales del artículo 4, apartados 3 y 4, y el cierre de la transición para quien entra lo delibera su Asamblea General conforme al artículo 10, apartado 1; el ingreso en el Círculo Extendido sigue el artículo 14-bis, apartado 4, del Código 3;

   e) el ingreso de un nuevo Círculo piloto o de una nueva Cuenca no hace retroceder de fase a la unidad que lo acoge;

   f) la Comunidad asociada conforme al artículo 21-bis del Código 15 no recorre las fases en su vida interna y no está obligada a activar los Códigos y los Consejos de las fases, salvo los instrumentos que adopta. Entra en una Cuenca, o contribuye a constituirla, cuando se ha verificado la equivalencia en la frontera. Se cuenta como Círculo piloto, si tiene al menos treinta personas adheridas, o en otro caso junto con otras Comunidades asociadas contiguas hasta alcanzar ese número, a efectos del artículo 1, apartados 2, letras a) y d), y 5, de los artículos 3, apartado 7, letra a), y 5, apartado 1, y de las remisiones de los Códigos al Círculo piloto que se refieren a los órganos comunes y a las garantías de las personas, incluido el artículo 37 del Código 4. Los umbrales del artículo 4 se verifican, en lo que le corresponde, sobre los datos y los compromisos que esta presenta en la frontera conforme al artículo 21-bis, apartado 2, del Código 15; no se le aplican los umbrales del artículo 4, apartado 1, ni, en lo que le corresponde, los relativos al Balance del Trabajo y al Protocolo de Arranque Social, que se verifican sobre las demás unidades de la Cuenca; si la Cuenca no comprende otras unidades, esos umbrales no se aplican. En la Cuenca y en la Federación mínima sigue las reglas de los instrumentos comunes activados en la fase.

8. **Dos itinerarios.** Las Fases 0–4 de los apartados 1–5 son el itinerario de los Círculos piloto. Junto a él, el itinerario de las redes sigue las Fases A–E de los artículos 11–20. Los dos itinerarios se encuentran con la conversión del artículo 17: desde ese momento, cada Círculo 1 nacido de una red está en la Fase 0, recorre las Fases 0–4 como un Círculo piloto, con los umbrales del artículo 4, y, superados los umbrales

del artículo 4, apartado 1, entra en una Cuenca, incluso ya constituida, conforme al apartado 7, letras b) y c).

Art. 4 — Umbrales de activación y de salida

1. **Paso de la Fase 0 a la Fase 1.** Se requieren:

   a) la garantía continuada de los niveles 1 y 2 de la Cesta durante al menos tres meses en el Círculo piloto;

   b) un censo verificado y el funcionamiento del Almacén mínimo y del Almacén del Saber mínimo;

   c) la ausencia de infracciones críticas no gestionadas conforme al artículo 9, apartado 2;

   d) la aplicación documentada del Nivel 1 del Protocolo de Arranque Social;

   e) un Balance del Trabajo, elaborado conforme al artículo 2 del Código 1, que documente durante al menos un trimestre la cobertura de los niveles 1 y 2 de la Cesta dentro del límite del artículo 3 de ese mismo Código.

2. **Paso de la Fase 1 a la Fase 2.** Se requieren:

   a) la autoproducción en la Cuenca de al menos el setenta por ciento de los niveles 1 y 2 de la Cesta, calculada según los criterios de la STV Cesta aplicable;

   b) el funcionamiento del catastro territorial mínimo;

   c) al menos un área propuesta como santuario, certificada por el Consejo de Hábitat y Territorio. En ausencia del Consejo de Biodiversidad, la evaluación biológica provisional la emite el Consejo de Transición conforme al artículo 8, apartado 2, con indicación expresa de su carácter provisional;

   d) la ausencia de infracciones críticas no gestionadas conforme al artículo 9, apartado 2, verificada según los Códigos 4, 9 y 10;

   e) la aplicación documentada del Nivel 2 del Protocolo de Arranque Social;

   f) Balances del Trabajo de la Cuenca que respeten el límite del artículo 3 del Código 1 durante al menos dos trimestres consecutivos.

3. **Paso de la Fase 2 a la Fase 3.** Se requieren:

   a) el funcionamiento del Catastro de la Biodiversidad mínimo provisional;

   b) el funcionamiento del catastro de los riesgos generales;

   c) la institución de al menos un santuario por Cuenca;

   d) Fichas de Seguridad vigentes para todas las actividades clasificadas R2 o superiores;

   e) la ausencia de incidentes R4 no gestionados o carentes del análisis de las causas requerido;

   f) la aplicación documentada del Nivel 3 del Protocolo de Arranque Social.

4. **Paso de la Fase 3 a la Fase 4.** Se requieren:

   a) una auditoría federada positiva sobre la autonomía, realizada tras al menos seis meses continuados de funcionamiento sin dependencias críticas no sustituibles que comprometan la continuidad de la Cesta;

   b) la inscripción en el Registro de Dependencias de un plan de salida con plazo cierto para cada dependencia crítica aún presente;

   c) el funcionamiento de los nodos de la Red federada en todas las Cuencas;

   d) el mantenimiento documentado del Nivel 3 del Protocolo de Arranque Social;

   e) Balances del Trabajo que respeten el límite del artículo 3 del Código 1 durante cuatro trimestres consecutivos o, en su defecto, la presentación de una propuesta motivada de revisión de dicho límite conforme a los artículos 37 y 38 de la Constitución;

   f) el cese del uso de los sistemas admitidos conforme al artículo 9-bis, apartado 1, letra a).

5. La verificación de los umbrales la realiza el Consejo de Transición, con dictamen obligatorio de los Consejos competentes por materia. El paso de fase constituye una decisión constitutiva conforme al artículo 3, apartado 3, del Código 3 y lo delibera la Asamblea General indicada en el artículo 3, apartado

7, letra a), según la convocatoria, el quórum y el procedimiento previstos en los Códigos 3 y 4. La deliberación se publica en forma agregada y que no permite la elaboración de perfiles.

6. El dictamen social previsto en el Protocolo de Arranque Social puede incidir exclusivamente en la verificación institucional del umbral y en la posibilidad de proponer o deliberar el paso de fase. No puede producir sanciones, exclusiones ni limitaciones individuales, ni condicionar el acceso al Código 4, a la Garantía, a los bienes vitales o a la Cesta 1-2.

Art. 5 — Gobierno transitorio

1. En cada fase se instituye un Consejo de Transición distinto, con una duración limitada a la fase de referencia, a la escala prevista en el artículo 3, apartado 7: uno por cada Círculo piloto en la Fase 0, uno por cada Cuenca en la Fase 1 y uno por cada Federación mínima en las Fases 2 y 3. El Consejo de Transición de la Cuenca y de la Federación mínima es un Consejo compartido conforme al artículo 12-bis, apartado 6-bis, del Código 3, con los integrantes sorteados entre las personas aptas conforme al apartado 2 de los Círculos piloto que forman parte de él; se mantienen las reglas del apartado 3.
2. El Consejo está compuesto por entre tres y cinco miembros con competencias L2 o L3 pertinentes para la fase, entre ellas organización, derecho confederal, agroecología, territorio, seguridad y biodiversidad.
3. El nombramiento y la duración se regulan de la manera siguiente:

   a) los integrantes se sortean entre personas voluntarias aptas que hayan cumplido la CBO exigida y la formación específica, con derecho a rechazar el cargo, según los artículos 4.3 y 4.4, letra d), de la Constitución;

   b) ningún integrante ejerce la función durante más de noventa días consecutivos o durante más de ciento ochenta días en total en trescientos sesenta y cinco días;

   c) la renovación se realiza mediante sorteo escalonado, con un traspaso de funciones recogido en acta, de modo que se garantice la continuidad del Consejo durante toda la fase;

   d) entre dos mandatos en el Consejo de Transición deben transcurrir al menos doce meses de actividad exclusiva en la CBO ordinaria;

   e) se prohíbe la pertenencia simultánea al Consejo de Transición y al Consejo de Almacén en la misma fase;

   f) cada integrante declara sus conflictos de intereses y se abstiene cuando existe un conflicto o una coincidencia directa entre controlador y controlado, según el Código 3, artículo 16.
4. El Consejo opera con un quórum de al menos dos tercios de sus integrantes. Las decisiones se adoptan por consenso en ausencia de objeciones motivadas, según el Código 3, artículo 4. De las reuniones se levanta acta y las actas se conservan durante treinta y seis meses.
5. El Consejo de Transición no delibera el paso de fase ni la adopción de un punto de no retorno. Puede formular propuestas a la Asamblea General, a la que corresponden las decisiones: el paso de fase según el artículo 4; el punto de no retorno según el artículo 2, apartado 2, el artículo 6 y el artículo 4, apartado 7, del Anexo A.
6. El Consejo de Transición:

   a) coordina los censos;

   b) elabora los planes transitorios;

   c) verifica los umbrales;

   d) propone la activación de los Códigos;

   e) alimenta el Registro de Dependencias;

   f) coordina los Consejos activados en la fase;

   g) verifica la aplicación del Protocolo de Arranque Social solo en lo relativo a los umbrales institucionales.
7. El Consejo de Transición no puede ejercer competencias reservadas a otros Consejos, ceder a sujetos externos el control de bienes comunes ni asumir compromisos financieros externos que den lugar a

dependencias críticas.

Art. 6 — Bienes comunes durante la transición

1. Los bienes aportados durante la transición se inscriben en un inventario provisional federado según la competencia aplicable:

   a) el Código 10, artículo 7, para el suelo y los bienes territoriales;

   b) el Código 5, artículo 3, para los conocimientos esenciales;

   c) los artículos 13–22 del Código 1 para los bienes custodiados en los Almacenes;

   d) el C.1-Annex A y los Códigos 9 y 14 para máquinas, semillas, EPI y protecciones colectivas, desde su respectiva activación.

2. La naturaleza de bien común inalienable de los bienes previstos en el artículo 3.1 de la Constitución no se suspende durante la transición. El presente artículo regula exclusivamente la custodia y la inscripción provisional.

3. La transferencia al régimen definitivo de custodia se produce:

   a) para los bienes territoriales y ecológicos, al cierre de la Fase 2;

   b) para los bienes tecnológicos críticos, al cierre de la Fase 3.

   La transferencia requiere una deliberación de la Asamblea General y el dictamen obligatorio del Consejo competente.

4. Hasta la activación del régimen definitivo, los actos de disposición que exceden el mantenimiento ordinario y el uso conforme a una Ficha vigente carecen de eficacia. Siguen prohibidos los actos de compraventa, arrendamiento o hipoteca de los bienes comunes, según los artículos 3.1 y 3.2 de la Constitución.

5. Los Almacenes provisionales mantienen una contabilidad separada entre bienes en transición y bienes comunes ya inscritos en el régimen definitivo. La trazabilidad y el acceso siguen el Código 1; al Almacén del Saber se aplica el Código 5.

6. La titularidad jurídica de los bienes durante la transición se regula en el artículo 16 del Código 15.

Art. 7 — Personas, competencias y formación transitoria

1. La formación L1 en primeros auxilios se imparte gratuitamente desde la Fase 0 según el Código 6 y, desde la activación de los Códigos respectivos, según los Códigos 13 y 14.

2. Las competencias previas se registran según el Código 5, artículo 10, apartado 1. La validación provisional de la continuidad, los plazos correspondientes y las reducciones de los itinerarios formativos se regulan exclusivamente en el artículo 10, apartados 2–7, del Código 5. El Consejo de Transición no puede prorrogar esos plazos ni establecer excepciones a ellos.

3. Toda función clasificada R3 o superior requiere la tutoría de una persona con competencia L2 o L3 verificada, hasta que se disponga de una cobertura interna suficiente.

4. El registro transitorio de las competencias se mantiene en forma agregada y que no permite la elaboración de perfiles, según el Código 7, artículo 2.2.

5. El Consejo de Transición considera el Protocolo de Arranque Social exclusivamente a efectos de la verificación de los umbrales sociales de sostenibilidad institucional y dentro de los límites establecidos en el Anexo Técnico A.

Art. 8 — Conflictos y Garantía durante la transición

1. El Código 4 se aplica desde la Fase 0.

2. Hasta la activación de un Consejo competente, el Consejo de Transición puede emitir, con carácter

provisional, los dictámenes obligatorios no vinculantes relativos a la materia aún no cubierta. El dictamen se anota como provisional y se somete a reexamen en un plazo de seis meses desde la activación del Consejo competente.

3. La suplencia del apartado 2 no se aplica a los dictámenes vinculantes negativos previstos en el artículo 8 del Código 3 ni a la autorización del artículo 13.3 de la Constitución. Hasta la activación del Consejo competente, las decisiones que requieren uno de esos dictámenes o esa autorización quedan suspendidas. Las demás decisiones que no dependen de ese dictamen pueden continuar.

4. Las suspensiones necesarias para hacer frente a un riesgo grave e inmediato R4 son inmediatamente ejecutivas en cualquier fase, respetando los procedimientos de los Códigos competentes.

5. El recurso a la Garantía se admite en un plazo de catorce días según el artículo 17 del Código 3 y el artículo 17 del Código 4. Ninguna disposición del presente Código o del Protocolo de Arranque Social puede condicionar, retrasar o limitar el acceso a la Garantía.

6. Durante la transición, el Capítulo V del Código 4 se aplica dentro de los límites de su artículo 37. Mientras no se constituya una Cuenca, los órganos del Código 4 que requieren integrantes externos al Círculo piloto, incluidos el Colegio de Reexamen del artículo 17 y el Círculo de Garantía sustituto del artículo 15, apartado 3, se forman según el artículo 37, apartado 5, del Código 4.

Art. 9 — Prohibiciones durante la transición

1. Durante la transición se prohíbe:

   a) constituir rentas sobre la puesta en marcha, los bienes comunes inscritos en el inventario provisional o la formación L1 en primeros auxilios;

   b) vender, hipotecar o gravar el suelo destinado a santuario propuesto o a corredor ecológico propuesto;

   c) patentar, registrar, depositar, reivindicar o mantener títulos exclusivos sobre el material genético silvestre o local o sobre los conocimientos esenciales censados;

   d) contraer deudas financieras externas o celebrar acuerdos de suministro que den lugar a una dependencia propietaria crítica conforme al artículo 5 del Código 2, en ausencia de un plan de salida con plazo cierto inscrito en el Registro de Dependencias;

   e) ceder a sujetos externos el control del Almacén provisional, del Catastro provisional, del Catastro de la Biodiversidad provisional o del Registro de Dependencias;

   f) constituir Círculos o Cuencas ficticios o que carezcan de los requisitos mínimos previstos en el artículo 2, apartado 4, y en el artículo 3;

   g) imponer muros de pago a las STV y a las Fichas esenciales para la Cesta 1-2, la biodiversidad o la seguridad general.

2. Solo a efectos del presente Código, las infracciones del apartado 1, letras a), b), c), d) y e), se clasifican como críticas; las de las letras f) y g) se clasifican como sustanciales.

3. La comprobación, las medidas cautelares y restaurativas y los posibles remedios se regulan en el Código 4. Los efectos sobre las decisiones se determinan según el artículo 18 del Código 3. La exclusión técnica de un bien o servicio sigue siendo competencia del Consejo de Calidad conforme al Código 2.

Art. 9-bis — Gradualidad de la soberanía tecnológica

1. En aplicación del artículo 38.6 de la Constitución, hasta el cierre de la transición la obligación de poseer físicamente el hardware de cada sistema utilizado, prevista en el artículo 19.4 de la Constitución, y la de emplear solo IA de código abierto, prevista en el artículo 19.5, se aplican con la gradualidad siguiente:

   a) se admite el uso de un sistema alojado en infraestructuras externas o que incorpora un modelo de IA que no es de código abierto solo si la dependencia se admite como residual y superable conforme al artículo 5, apartado 2, letra b), del Código 2, o como temporal conforme a los artículos 2, apartado 1, 8, apartado 2, y 10, apartado 3, del Código 7, y se inscribe en el Registro de Dependencias con el

Plan de Sustitución o de Salida;

b) la gradualidad no permite usar código cerrado ni modelos que no sean de código abierto para las IA de Gestión, para los algoritmos del artículo 2, apartado 5, del Código 7, para la IA personal y para los sistemas de consulta y de voto del artículo 34.4 de la Constitución;

c) ningún sistema de la letra a) recibe actualizaciones automáticas ni instaladas por otros que no sean la Comunidad; cada actualización la verifica el Consejo de la Red antes de la instalación y es reversible, conforme al artículo 5-ter, apartado 7, del Código 7; los sistemas instalados en la Comunidad no reciben actualizaciones remotas, y un sistema alojado en infraestructuras externas solo se admite si el programa y sus actualizaciones los elige, verifica e instala la Comunidad;

d) la gradualidad cesa para cada sistema al vencimiento de su Plan y, en todo caso, con el cierre de la transición.

2. El uso de sistemas cuyo código fuente no está disponible sigue, durante la transición y después, el artículo 19.4 de la Constitución, el artículo 5, apartado 2, letra b), y el artículo 12, apartado 5, del Código 2.

3. Hasta la institución del Consejo de la Red, el dictamen del artículo 5, apartado 3, del Código 2 y la verificación del apartado 1, letra c), los emiten, también como excepción al artículo 8, apartado 3, dos personas con competencia informática L2 o L3, ajenas a la propuesta y sorteadas conforme al artículo 36 del Código 4, y se anotan como provisionales conforme al artículo 8, apartado 2; el dictamen negativo impide la admisión del sistema. Desde la Fase 0, las consultas y las votaciones a través de la Red siguen el artículo 7-bis del Código 7.

Art. 10 — Cierre de la transición, memoria y primacía

1. El cierre de la transición lo delibera, para cada Federación mínima, su Asamblea General por una mayoría calificada de dos tercios, según los artículos 13 y 14 del Código 3. La deliberación va precedida:

   a) del dictamen obligatorio de los Consejos federados;

   b) de la auditoría federada positiva prevista en el artículo 4, apartado 4;

   c) de la verificación del cumplimiento de las condiciones de cierre.

2. La declaración de cierre produce los efectos siguientes:

   a) el presente Código deja de producir efectos normativos para la Federación mínima que ha deliberado el cierre, conforme al artículo 1, apartado 3, y la Federación mínima se constituye en Círculo Extendido conforme al artículo 14-bis del Código 3;

   b) los inventarios provisionales, las actas de los Consejos de Transición y las deliberaciones de paso de fase se conservan como memoria histórica según el Código 7;

   c) los bienes ya transferidos al régimen definitivo siguen sujetos a los Códigos sectoriales;

   d) los bienes aún no transferidos por no haberse alcanzado los umbrales se restituyen o se transfieren mediante deliberación de la Asamblea General y dictamen del Consejo competente.

3. Durante la transición, en caso de conflicto entre el presente Código y los Códigos 1–15, el presente Código prevalece exclusivamente en lo estrictamente necesario para regular la secuencia de activación y los umbrales previstos en el artículo 4, garantizando la continuidad de la Cesta 1-2. Esta primacía no crea competencias permanentes y no se aplica:

   a) a la Constitución;

   b) a las normas imperativas de la Constitución y de los Códigos, es decir, a las que no admiten excepción por parte de los órganos que deciden, mencionadas en el artículo 2, apartado 2, del Código 3;

   c) a los dictámenes vinculantes negativos previstos en el artículo 8 del Código 3.

4. Después del cierre de la transición se aplican las cláusulas de primacía de los Códigos sectoriales, incluidas las del Código 10, artículo 10, del Código 13, artículo 11, y del Código 14, artículo 10.

5. Los principales vínculos normativos del presente Código son: Constitución, artículos 1.3, 3.1, 3.2, 3.5-bis, 3.5-ter, 4–6, 10.2, 13.3, 17.9, 19, 23.1, 26, 32, 36.1, 36.2, 36.4, 37 y 38; Código 1, artículos 13–22, 32, 47 y 47-ter; Código 2, artículo 5; Código 3, artículos 3, 4, 8, 12, 13–19; Código 4; Código 5, artículos 3 y 10; Código 6, artículos 4 y 11; Código 7, artículos 2.2, 7 y 7-bis; Códigos 8 y 9; Código C.1-Annex A; Códigos 10–14, incluido el artículo 8-sexies del Código 14; Código 15, Capítulos III y IV.

Art. 11 — Itinerario de las redes: fases y principios

1. El itinerario de las redes lleva a la Confederación a las personas allí donde ya viven. Se compone de las fases siguientes:

   a) **Fase A — Semillas:** nacen las redes de ayuda mutua y los almacenes de barrio, conforme al artículo 12;

   b) **Fase B — Mancha de aceite:** las redes se vinculan entre sí, elaboran el mapa de las cadenas de suministro esenciales, firman los pactos con quienes trabajan en ellas y realizan las pruebas legales, conforme al artículo 13, hasta el umbral de preparación del artículo 14;

   c) **Fase C — Boicot:** las personas de las redes pueden tomar la decisión del artículo 15;

   d) **Fase D — Conversión:** quienes se adhieren forman los Círculos 1 y los almacenes se convierten en Almacenes Comunes, conforme al artículo 17; cada Círculo 1 nacido de una red está en la Fase 0;

   e) **Fase E — Confederación:** los Círculos nacidos de las redes recorren las Fases 1–4 hasta el cierre del artículo 10, conforme al artículo 17, apartado 8.

2. En el itinerario de las redes:

   a) la participación y la adhesión son individuales y libres y cada persona puede salir en cualquier momento, conforme a los artículos 4.8 y 38.1 de la Constitución y al artículo 2, apartado 8;

   b) nadie tiene el mando: los cargos de las redes, de las entidades que custodian sus bienes y de los grupos promotores se asignan por sorteo entre personas voluntarias, son breves y rotan, conforme a los artículos 4.3 y 4.4 de la Constitución y, para las entidades, dentro de los límites del artículo 16, apartado 3, del Código 15;

   c) la defensa es civil y desarmada, conforme al artículo 17.9 de la Constitución y al artículo 8-sexies del Código 14, incluido su apartado 13, y se ejerce dentro de los límites de la ley vigente, conforme al artículo 38.6 de la Constitución; se excluyen en todo caso el sabotaje, los daños materiales, el bloqueo ilícito de la circulación y la ocupación ilícita, como en el artículo 5, apartado 5, del Anexo B; hasta la conversión, la comunicación del artículo 8-sexies, apartado 10, del Código 14 se sustituye por la llamada a los servicios de emergencia y a las autoridades competentes;

   d) las decisiones, las cuentas y los datos agregados son públicos conforme al artículo 2, apartado 5, salvo los datos que exponen a riesgo a las personas o a las infraestructuras;

   e) el almacén de barrio distribuye la Cesta de emergencia a cada participante y a las personas que viven con él y dependen de él conforme al artículo 1, apartado 2, letra o), que la necesitan, por cualquier causa, según reglas públicas aprobadas por la asamblea de la red e independientes de la decisión del artículo 15; el umbral del artículo 14 mide solo si las existencias bastan para todos los participantes;

   f) los servicios esenciales siguen abiertos a todos, conforme al artículo 16.

3. **Hasta la decisión de las personas nadie deja de pagar.** En las Fases A y B, y en cualquier fase para quien no toma la decisión del artículo 15, todo se desarrolla respetando el ordenamiento vigente: los alquileres, las facturas, las deudas, los impuestos y las obligaciones contractuales se cumplen con normalidad. Las redes, las entidades y los grupos promotores no piden a nadie que suspenda un pago, y las pruebas del artículo 13, apartado 5, no implican ningún incumplimiento.

4. Las redes no son Círculos y los participantes no son miembros de la Confederación mientras no se adhieren conforme al artículo 17. A las redes se aplican los artículos 11–20 y, en la medida en que sean compatibles, los artículos 2, apartados 2–9, y 9-bis; en el itinerario de las redes, la garantía del artículo 2, apartado 1, se sustituye por el umbral del artículo 14 y por el artículo 17, apartado 4. Las demás

disposiciones del presente Código y de los Códigos 1–15 se aplican desde la conversión, según las fases del artículo 3. Las redes pueden adoptar antes instrumentos concretos de los Códigos, como el Almacén mínimo, el Balance del Trabajo, el sorteo y la rotación de los cargos, las decisiones en asamblea y el procedimiento restaurativo voluntario de los artículos 5–8 del Código 4, sin convertirse por ello en Círculos. Los hechos que constituyen delito siguen siendo competencia de las autoridades, conforme al artículo 37, apartado 2, del Código 4.

Art. 12 — Fase A: redes, almacenes de barrio y formas legales

1. Una red nace cuando personas de un barrio, de un pueblo o de un edificio empiezan a poner en común una parte de las cosas y del tiempo: compra común, ayuda a quien está en dificultad, intercambio de tiempo y de competencias, almacén de barrio. Se vincula al itinerario de las redes con una declaración pública en el portal del artículo 20, mediante la cual acepta los artículos 11–20.

2. La red:

   a) decide en una asamblea abierta a los participantes, con el voto individual de cada uno y sin delegación;

   b) lleva un inventario público, en forma agregada, del almacén de barrio y de las cajas;

   c) celebra acuerdos con quienes producen, como agricultores, artesanos y pequeños talleres que venden directamente a la red, dando preferencia a los sujetos del artículo 18, apartado 1, del Código 15;

   d) reduce las dependencias del exterior con energía propia, como las comunidades energéticas, con existencias de medicamentos y repuestos y con los saberes para reparar;

   e) conserva y distribuye alimentos, agua y medicamentos según las normas sanitarias vigentes; los medicamentos se obtienen y se distribuyen solo en las formas que permite la ley, con el dictamen de las personas competentes del artículo 14, apartado 2.

3. **Formas legales desde el principio.** Los almacenes de barrio, las existencias, las cajas y todo bien puesto en común se ponen a nombre, desde la Fase A, de una asociación, de una cooperativa o de otra entidad sin ánimo de lucro reconocida por el ordenamiento, constituida por la red o ya existente. Los estatutos recogen, dentro de los límites de la ley, las restricciones del artículo 16, apartados 1–3, del Código 15: patrimonio indivisible, ninguna distribución de beneficios, voto individual, cargos sorteados y rotatorios y, en caso de disolución, transferencia a otra red o a una entidad con las mismas finalidades. Los estatutos admiten como socio a cada participante que lo solicita, prevén que la asamblea de socios recoja las decisiones de la red dentro de los límites de la ley y regulan la transformación de la entidad o la cesión de los bienes a la entidad de un Círculo después de la votación del artículo 17, apartado 1. El patrimonio de la entidad está separado del de las personas, dentro de los límites de la ley; no responde de las deudas de los participantes, salvo en los casos en que la ley permite a los acreedores actuar sobre los bienes aportados.

4. La aportación de bienes y de dinero a la red es voluntaria y documentada, conforme al artículo 16, apartado 4, del Código 15. Nadie puede ser inducido a aportar bienes o a dejar actividades externas, conforme al artículo 2, apartado 8. La entidad no acepta aportaciones ni ingresos que sustraigan bienes a los acreedores de quien los realiza; quien aporta bienes o dinero es informado por escrito de este límite. Los bienes aportados en uso temporal se inscriben en el inventario público de la red y se restituyen a quien sale de la red.

5. **Comunidades que ya existen.** Las comunidades solidarias que ya viven con reglas cercanas a las de la Confederación, como las comunidades con caja común, las ecoaldeas y sus redes, son los primeros nodos del itinerario de las redes. Participan en él tal como son, sin cambiar su propio ordenamiento interno, y pueden adherirse en cualquier momento como Comunidades asociadas conforme al artículo 4.5 de la Constitución y a los artículos 21 y 21-bis del Código 15. Entran en una Cuenca, o contribuyen a constituirla con los Círculos nacidos de las redes o con los Círculos piloto, según el artículo 3, apartado 7, letra f); mientras no exista una Cuenca, la equivalencia en la frontera se verifica conforme al artículo 21-bis, apartado 6, del Código 15. En la conversión de la red, la comunidad elige si entra en el Círculo 1 que nace de ella o si sigue siendo, o pasa a ser, Comunidad asociada; en este caso sigue siendo

una Comunidad distinta con su propio territorio y entra en la Cuenca cuando esta se constituye.

6. Las personas que quieren vivir ya según las reglas instituyen un Círculo piloto y siguen el itinerario de los Círculos piloto. El Círculo piloto puede ser un nodo de la red de su territorio y ofrecerle el saber y las reglas que ha puesto a prueba.

Art. 13 — Fase B: vinculación, cadenas de suministro esenciales y pruebas legales

1. Las redes se vinculan entre sí en el municipio, después entre municipios, regiones y países. La vinculación se realiza mediante acuerdos escritos y revocables y no crea un centro ni órganos con poder sobre las redes: cada red decide por sí misma. Las redes ponen en común saber, estándares abiertos y existencias de reserva y construyen a pequeña escala las estructuras comunes, como el archivo del saber, las existencias compartidas y los acuerdos de transporte; en la conversión, estas pasan a los Círculos y a los Consejos competentes según la fase.

2. **Mapa de las cadenas de suministro.** Las redes de un territorio elaboran juntas el mapa de las cadenas de suministro esenciales: de dónde llegan los alimentos, el agua, la energía y los medicamentos, cuántas existencias hay y quién sabe hacer qué. El mapa es público en forma agregada; se excluyen de él los datos que exponen a riesgo a las personas o a las infraestructuras.

3. **Pactos con quienes trabajan en las cadenas de suministro esenciales.** Quien trabaja en una cadena de suministro esencial puede firmar un pacto con la red de su territorio. Con el pacto, la persona se compromete a continuar su trabajo y a servir a cualquiera aunque las personas de las redes tomen la decisión del artículo 15; la red se compromete a las protecciones del artículo 16. El pacto es personal, voluntario y revocable en cualquier momento, no contiene penalizaciones y no obliga a nada contrario a la ley o al contrato de trabajo. Se custodia de forma confidencial; solo son públicos los recuentos agregados por cadena de suministro y por territorio. Los datos de los pactos se tratan con el consentimiento explícito de la persona y respetando la normativa sobre protección de datos; se conservan mientras el pacto esté en vigor y se suprimen cuando se revoca; en la conversión pasan, con el consentimiento de la persona, al Círculo de su territorio o se suprimen.

4. **Formación y relevo.** Las redes enseñan las competencias que sirven para las necesidades, según el Código 5 en la medida en que sea aplicable, y para cada trabajo esencial forman con antelación a otras personas que puedan dar el relevo, dentro de los límites de las habilitaciones que exige la ley.

5. **Pruebas legales.** La red verifica si se sostiene mediante pruebas en las que nadie deja de pagar nada, como un fin de semana en el que el barrio vive solo de los almacenes de la red, un mes en el que los participantes compran solo a los productores de la red o una distribución de prueba de la Cesta de emergencia. La participación en las pruebas es voluntaria. En un plazo de treinta días, la red publica en el portal, en forma agregada, el número de participantes, los bienes distribuidos y lo que ha faltado; los resultados sirven para la verificación del artículo 14.

Art. 14 — Umbral de preparación, verificación y votación

1. **Umbral.** La red está preparada cuando se verifican conjuntamente las condiciones siguientes:

   a) la Cesta de emergencia está garantizada durante seis meses a todos los participantes: las existencias en los almacenes de la red, más lo que los productores de la red se han comprometido por escrito a entregar en el mismo periodo, cubren la Cesta de emergencia de todos los participantes durante seis meses, y las cajas de la red cubren los costos restantes, incluidos la conservación y el transporte;

   b) en el territorio de la red se han firmado pactos conforme al artículo 13, apartado 3, en cada una de las cadenas de suministro del agua, de la energía, de los alimentos y de la sanidad, por un número de personas que, según el mapa de las cadenas de suministro y con los relevos formados, basta para mantener en funcionamiento esos servicios para todos.

1-bis. Cada persona es participante de una sola red a efectos del umbral y de la votación, y no se cuentan

los participantes que no están inscritos en el registro de las personas con derecho a voto que lleva la red conforme al apartado 6. Los pactos y los compromisos de los productores que sirven a varias redes se reparten entre ellas, mediante acuerdo escrito y público, de modo que cada uno se cuente una sola vez; el territorio de la red es el declarado en el portal conforme al artículo 12, apartado 1.

2. La lista de los bienes y de las cantidades por persona de la Cesta de emergencia la adoptan las redes vinculadas, con el dictamen de personas competentes en nutrición y en salud; tiene en cuenta la edad y las condiciones de salud, según el criterio del artículo 19, apartado 4, del Código 1, y es pública.

3. **País que empieza solo.** La verificación comprueba el umbral de seis meses del apartado 1, letra a), y, si se alcanza, también el umbral de doce meses, que comprende un plan público para las importaciones conforme al artículo 18, apartado 2, y el apoyo de las redes de otros países, declarado mediante una votación de las redes que lo prestan en las formas del apartado 6. La fecha votada por la red solo vale si, a más tardar el día anterior, la misma fecha la aprueban las redes de al menos otro país conforme al apartado 6; de lo contrario, solo vale si la red ha verificado el umbral de doce meses.

4. **Verificación pública.** Los datos del umbral se publican en el portal en forma agregada. La verificación la realizan tres personas sorteadas entre las personas voluntarias de redes distintas de la verificada, que no participan en ella y se abstienen en los casos del artículo 5, apartado 3, letra f); pueden controlar por muestreo, con obligación de confidencialidad, los pactos y los compromisos de los productores. Cualquier persona puede presentar observaciones durante al menos setenta y dos horas, conforme al artículo 2, apartado 5. El resultado es motivado y se publica; la verificación se repite si antes de la votación los datos cambian de modo que ya no se cumple el umbral y, en todo caso, después de noventa días. La verificación se repite también entre la votación y la fecha elegida, no antes de los treinta días que preceden a la fecha. Si el umbral ya no se cumple, el resultado se publica de inmediato y la votación pierde eficacia; la red puede votar de nuevo tras una nueva verificación positiva. La lista de las personas voluntarias para la verificación es pública en el portal; el sorteo es público y reproducible. También pueden ser sorteados miembros de Círculos piloto y de Comunidades asociadas. Si la lista no permite el sorteo, la verificación queda suspendida hasta que lo permita.

5. La verificación comprueba solo las cifras del umbral: no decide ni recomienda el boicot.

6. **Votación.** Cuando el umbral se ha verificado, los participantes de la red pueden votar sobre la decisión del artículo 15 y sobre su fecha. La propuesta la presenta al menos una décima parte de los participantes con derecho a voto y se publica en el portal durante al menos catorce días antes de la apertura de la votación, que permanece abierta durante al menos siete días. Votan los participantes a partir de los catorce años, conforme al artículo 36.1 de la Constitución; el voto es individual y secreto, sin delegación, y se emite en persona o mediante el portal con un sistema que respeta las garantías del artículo 7-bis, apartados 2, 3, 5 y 7, del Código 7, en el que el registro de las personas con derecho a voto lo lleva la red; el software es de código abierto y lo controlan, antes de la primera votación, personas competentes sorteadas entre las personas voluntarias de otras redes. El registro de las personas con derecho a voto y la urna se confían a personas distintas, sorteadas entre los participantes voluntarios. El voto se cuenta por separado para cada red y la propuesta se aprueba en una red si vota a favor la mayoría de todos los participantes de la red con derecho a voto, incluidos los que no votan. Una propuesta rechazada puede presentarse de nuevo después de noventa días. Se busca una fecha común: cada red puede proponerla en el portal y la propuesta se vota en cada red con las mismas reglas. Antes de la primera votación en un país se obtiene un dictamen jurídico profesional local sobre las formas de la votación, sobre la protección de los participantes y sobre los riesgos para las entidades del artículo 12, apartado 3, para quienes ocupan cargos en ellas y para quienes gestionan el portal; el dictamen lo solicitan personas sorteadas entre los participantes voluntarios y se publica. Si el dictamen indica que las entidades o el portal tendrían que responder por ello, la votación se realiza con instrumentos separados de ellos.

7. La votación expresa una elección política colectiva y no obliga a nadie, conforme al artículo 15, apartado 2. Nadie puede ser excluido del almacén de barrio, de las cajas de solidaridad o de la red por cómo ha votado o por no haber tomado la decisión.

Art. 15 — Fase C: el boicot como elección de las personas

1. El boicot consiste en dejar de trabajar y de consumir para el lucro, no para las necesidades: se detiene lo que solo sirve al mercado y continúa lo que sirve a las necesidades. Sus formas pueden comprender el boicot del consumo, la huelga del trabajo para el mercado, quedarse en casa, la huelga de alquileres y de facturas y la suspensión de las deudas con los bancos; las personas de las redes han indicado que, si se toma la decisión, se toma juntas y una sola vez.
2. El boicot no es una regla del presente Código. Es una elección política, no violenta y colectiva, que corresponde a las personas de las redes mediante su voto conforme al artículo 14, apartado 6. Cada persona decide libremente si la lleva a cabo y responde de ello personalmente según la ley. El presente Código no la prescribe, no la autoriza y no regula sus formas, salvo la votación del artículo 14, apartado 6, y no llevarla a cabo no puede acarrear ninguna consecuencia.
3. Las entidades de las redes, los grupos promotores, los Círculos piloto, incluidos los nacidos de las redes después de la conversión, las Comunidades asociadas y sus entidades no deliberan el boicot, no lo financian y no emplean los bienes comunes, los Almacenes ni la Caja común para actos contrarios a la ley. Antes y después de la decisión de las personas continúan solo las actividades lícitas de los artículos 12, 13, 16 y 18, entre ellas los almacenes de barrio, la distribución de la Cesta de emergencia a los participantes y a quienes dependen de ellos, las cajas de solidaridad, la asistencia jurídica y los servicios esenciales abiertos a todos.
4. **Cajas de solidaridad y asistencia jurídica.** Desde la Fase A, la red puede constituir, en la entidad del artículo 12, apartado 3, una caja de solidaridad y una red de asistencia jurídica. Ayudan, dentro de los límites de la ley, a quien está en dificultad, por cualquier causa, según la necesidad. Las reglas de la ayuda son públicas y la ayuda no depende de cómo haya votado la persona.
5. Después de la conversión, la Caja común puede sufragar los gastos jurídicos de los miembros y, en los casos del artículo 17, apartado 3, del Código 15, la extinción de sus deudas con terceros, pagando directamente al acreedor o al profesional conforme al artículo 3.5-bis de la Constitución.

Art. 16 — Cadenas de suministro esenciales y servicios abiertos a todos

1. Quien trabaja en una cadena de suministro esencial y ha firmado el pacto sigue sirviendo a cualquiera, también a quien no participa en las redes y a quien no se adhiere a la Confederación, en las mismas condiciones para todos, durante el boicot y después de la conversión. Los Círculos nacidos de las redes aseguran a cualquiera que se encuentre en su territorio las garantías del artículo 1.3 de la Constitución y a quien no es miembro los derechos del artículo 4.9.
2. Para quien trabaja en una cadena de suministro esencial, la red, y después de la conversión el Círculo:

   a) entrega en primer lugar la Cesta de emergencia a la persona y a quienes viven con ella, sin reducir la cuota de los demás participantes y respetando el artículo 19, apartado 4, del Código 1;

   b) organiza turnos cortos con el relevo de las personas formadas conforme al artículo 13, apartado 4, dentro de los límites de las relaciones laborales y de la ley;

   c) apoya con la caja de solidaridad y con la asistencia jurídica del artículo 15, apartado 4, a quien corre el riesgo de perder su puesto de trabajo o de afrontar un juicio;

   d) desde la conversión, computa en la CBO el trabajo realizado en la cadena de suministro esencial al servicio del territorio, conforme al artículo 19, apartado 3, del Código 15; del mismo modo, el Círculo piloto computa en la CBO el trabajo en la cadena de suministro esencial de sus miembros que han firmado el pacto del artículo 13, apartado 3.

Art. 17 — Fase D: conversión; Fase E: Confederación

1. **Conversión.** La conversión de una red la deciden sus participantes mediante una votación en las formas del artículo 14, apartado 6, de la segunda a la sexta frase; votan también los participantes que después no se adhieren. La conversión no presupone el umbral del artículo 14 ni la decisión del artículo 15. Surte

efecto solo para quien se adhiere: cada persona se adhiere individualmente, conforme a los artículos 4.8 y 38.1 de la Constitución, y la elección de la mayoría no vincula a quien no se adhiere. Por el menor de dieciséis años se adhiere quien tiene la responsabilidad de su cuidado, en interés del menor, después de haberlo informado y escuchado, conforme al artículo 26.5 de la Constitución; a partir de los dieciséis años, el menor decide por sí mismo.

2. **Círculos 1.** Las redes se convierten en Círculos 1 partiendo de lo que existe, barrios y municipios, con la dimensión del artículo 5.1, letra b), de la Constitución; una red más grande forma varios Círculos 1 contiguos. Los primeros cargos se sortean entre quienes se adhieren, conforme a los artículos 4.3 y 4.4 de la Constitución. La entidad del artículo 12, apartado 3, se convierte en la entidad del Círculo conforme al artículo 16 del Código 15 o le transfiere los bienes, según sus estatutos.

2-bis. **Bienes en la conversión.** Antes de la conversión, la red publica el inventario del almacén de barrio. Los bienes aportados en uso temporal se restituyen a quien no se adhiere, si los solicita; de las existencias comunes, la parte correspondiente a los participantes que no se adhieren queda durante seis meses a su disposición o se transfiere, según los estatutos, a otra entidad con las mismas finalidades. Si las adhesiones no bastan para formar un Círculo 1 conforme al artículo 5.1, letra b), de la Constitución, la red continúa como red y quien se ha adherido puede instituir un Círculo piloto conforme al artículo 12, apartado 6. Si se forman varios Círculos 1, los bienes se reparten en proporción a las personas adheridas de cada uno.

3. **Almacenes Comunes.** Los almacenes de barrio, y los almacenes y los supermercados cuyos titulares se adhieren y los aportan voluntariamente conforme al artículo 16, apartado 4, del Código 15, se convierten en Almacenes Comunes según los artículos 13–22 del Código 1.

4. **Cesta de emergencia.** Mientras los Almacenes Comunes no garanticen los niveles 1 y 2 de la Cesta, distribuyen al menos la Cesta de emergencia a cada miembro, con el racionamiento equitativo del artículo 19, apartados 3–6, del Código 1.

5. **Nadie pierde la casa en la que vive.** La conversión no quita a nadie la casa en la que vive. Quien se adhiere y aporta o confía al Círculo la casa en la que habita conserva su uso como vivienda principal, conforme al artículo 10.2 de la Constitución y al artículo 47, apartados 2 y 3, del Código 1; quien no la aporta la conserva según el ordenamiento vigente. El Círculo no pide ni promueve el desalojo de nadie; a quien corre el riesgo de perder la casa le presta la asistencia jurídica del artículo 15, apartado 4, y a quien la pierde, una vivienda conforme al artículo 47-ter, apartado 4, letra a), del Código 1. Quien aporta la casa en la que habita es informado por escrito de que la aportación en uso temporal, conforme al artículo 16, apartado 4, del Código 15, se la restituye si deja la Confederación antes del régimen definitivo, y de que la aportación definitiva no se la restituye. La casa gravada con una hipoteca o con un contrato de arrendamiento no se aporta mientras dure el gravamen; quien habita en ella conserva su uso según el ordenamiento vigente.

6. **Reconocimiento por ley.** Donde la mayoría gana también en las instituciones, mediante el voto, un referéndum o una asamblea constituyente, y la ley del Estado reconoce a las Comunidades, les confía bienes públicos, transforma entidades o medios financieros en Cajas comunes o sigue garantizando los servicios mientras los Círculos no los cubran, los Círculos nacidos de las redes se sirven de esa ley, que forma parte del ordenamiento vigente conforme al artículo 38.6 de la Constitución, dentro de los límites de la Constitución y de los Códigos. La forma jurídica prevista por esa ley puede sustituir a la entidad del artículo 16 del Código 15; los medios confiados a las Cajas comunes siguen el artículo 17 del Código 15.

7. **Quien no se adhiere.** Quien no se adhiere sigue siendo libre, no es tratado como adversario conforme al artículo 15, apartado 2, letra b), del Código 15 y conserva la casa, los bienes y los derechos que le reconoce el ordenamiento vigente. No cumple la CBO y no accede a los Almacenes Comunes, salvo las garantías de los artículos 1.3 y 4.9 de la Constitución y los servicios del artículo 16. Puede adherirse cuando quiera o solicitar el Pacto de Convivencia Autónoma de los artículos 4.9 y 4.9-bis de la Constitución.

8. **Encuentro con el itinerario de los Círculos piloto.** Desde la conversión, cada Círculo 1 nacido de una red es un Círculo piloto a efectos del presente Código y de las remisiones de los Códigos al Círculo

piloto, y está en la Fase 0 del artículo 3, apartado 1. El censo, el inventario del almacén y el mapa de las cadenas de suministro de la red valen como censo inicial de la letra c) de ese apartado, y el almacén de barrio como Almacén mínimo provisional de la letra d), si el Consejo de Transición los verifica. La Fase E comprende las Fases 1–4: los Círculos nacidos de las redes forman Cuencas y Federaciones mínimas, o entran en las ya constituidas, conforme al artículo 3, apartado 7, y cierran la transición conforme al artículo 10. No se abrevia ningún umbral del artículo 4.

Art. 18 — Importaciones

1. Mientras existan países que no han cambiado de sistema, las redes y los Círculos nacidos de ellas obtienen la energía, los medicamentos y los componentes que no producen por tres vías a la vez:

   a) reducir primero las importaciones: en las Fases A y B, las redes apuestan por la energía propia y por las existencias de medicamentos y repuestos, conforme al artículo 12, apartado 2, letra d);

   b) la Caja común del artículo 17 del Código 15 y, antes de la conversión, las cajas de la entidad de la red, alimentadas también por los ahorros que las personas ingresan libremente, solo para las compras en el exterior y dentro de los límites del artículo 12, apartado 4. El ingreso no es una obligación y no otorga ninguna ventaja, conforme al artículo 19-bis, apartado 2, del Código 15; quien no ingresa no queda excluido de nada;

   c) la cesión al exterior de los excedentes reales, como alimentos, artesanía y servicios, sin ánimo de lucro, conforme a los artículos 15, apartado 3, y 19 del Código 15, y los intercambios directos con las redes y los Círculos de otros países.

2. El plan para las importaciones del artículo 14, apartado 3, indica para doce meses los bienes que la red no produce, las cantidades, los posibles proveedores según el artículo 18 del Código 15, los medios con los que se pagan conforme al apartado 1 y las alternativas si se interrumpe un suministro, según el artículo 20 del Código 15.

Art. 19 — Grupos promotores

1. En cada país pueden nacer grupos promotores que ayudan a crear las redes y los almacenes de barrio, elaboran con las redes el mapa de las cadenas de suministro, recogen los pactos del artículo 13, apartado 3, y difunden el saber y las reglas. Preparan y no gobiernan: no deciden por las redes ni en su lugar.

2. Un grupo es grupo promotor a efectos del presente Código si es:

   a) **sin jefes:** los cargos se sortean entre quienes se ofrecen, duran como máximo noventa días y rotan, conforme al artículo 4.4, letras a) y b), de la Constitución; no tiene líderes, portavoces permanentes ni estructuras de partido, conforme a la letra c) del mismo artículo;

   b) **abierto y transparente:** cualquier persona puede participar; las decisiones, las cuentas y los documentos son públicos, salvo los datos que exponen a riesgo a las personas;

   c) **autónomo:** se organiza según las condiciones de su país; donde organizarse es peligroso, los demás grupos lo apoyan sin exponer a las personas;

   d) **vinculado por reglas comunes, no por un centro:** los grupos intercambian saber, estándares y noticias según un protocolo común y público, y ningún grupo manda sobre los demás.

3. La decisión del artículo 15 y su fecha corresponden a las personas de las redes, mediante la votación del artículo 14, apartado 6; los grupos promotores no las deciden.

4. El grupo promotor que necesita una forma legal sigue el artículo 12, apartado 3.

5. **Se disuelven por sí mismos.** Cuando las redes de su territorio se han convertido en Círculos, los grupos promotores se disuelven y sus tareas, archivos e instrumentos pasan a los Círculos y a las estructuras comunes. Nadie conserva un papel, una precedencia o una ventaja por haber formado parte de un grupo promotor, conforme al artículo 4.4, letra e), de la Constitución.

Art. 20 — Portal de las redes

1. Las redes usan en común un portal, y después una aplicación, para informarse sobre las reglas y sobre el saber técnico en todas las lenguas, encontrar las redes y los grupos cercanos, declarar su participación incluso sin nombre público, organizar ofertas, necesidades, inventarios de los almacenes de barrio y turnos, celebrar asambleas y votaciones y contar los participantes, los meses de Cesta de emergencia garantizados, los pactos firmados y los resultados de las pruebas legales.

2. El portal:

   a) **es federado:** está formado por varios servidores conectados, gestionados por redes distintas, y sigue funcionando si se cierra uno de ellos; no tiene un centro ni una IA central, conforme al artículo 23.1 de la Constitución;

   b) **recoge pocos datos:** solo los necesarios y durante el tiempo mínimo necesario, conforme al artículo 7 del Código 7; la participación puede declararse sin nombre público: la identidad solo la conoce quien lleva el registro de la red, con obligación de confidencialidad, y la declaración de los menores sigue la edad de consentimiento prevista por la ley del país; los recuentos se publican en forma agregada y se prohíbe toda elaboración de perfiles, conforme al artículo 2, apartado 2, del Código 7;

   c) **está cifrado:** los mensajes están protegidos y las votaciones siguen el artículo 14, apartado 6;

   d) **tiene código abierto:** cualquier persona puede controlarlo, copiarlo y hacerlo funcionar en su propio país, conforme al artículo 19 de la Constitución; para la votación se aplica el artículo 9-bis, apartado 1, letra b);

   e) **funciona también sin conexión:** las redes locales pueden organizarse, contar y votar en persona si se corta internet, y los votos emitidos en persona se cuentan conforme al artículo 7-bis, apartado 7, del Código 7.

3. Las redes pueden empezar con instrumentos federados y de código abierto ya existentes. En la conversión, el portal se convierte en el nodo de coordinación del Círculo en la Red federada y se integra en la Red federada del Código 7 cuando este se activa.